

רועי ברקת (קטין), ת.ז. _____ באמצעות ב"כ עו"ד ??? (מ"ר ???) מרחוב ??? טל': ???; פקס: ???; דוא"ל: ???		<u>העותר</u> המבקש
	-נגד-	
עיריית נתניה באמצעות ב"כ עו"ד ??? (מ"ר ???) מרחוב ??? טל': ???; פקס: ???; דוא"ל: ???		<u>המשיבה</u>

בקשה לפטור מתשלום אגרה

בית המשפט הנכבד מתבקש לפטור את המבקש מתשלום אגרת בית המשפט, שכן מדובר במשפחה במצב כלכלי קשה מאוד שאין ביכולתה לשאת בתשלום, וזאת מהטעמים שיפורטו להלן:

הרקע לבקשה

1. המבקש הוא ילד בן 12 החולה בשיתוק מוחין בדרגה קשה. מיום היוולדו הוא סובל ממצב רפואי מורכב, עבר ניתוחים רבים ואשפוזים ממושכים, ובמשך שנים ארוכות נאבקה המשפחה על כל שירות שקיבלה עבורו. הוא נייד בכיסא גלגלים, נזקק לשאיבת הפרשות מספר פעמים ביום ולהאכלה באמצעות זונדה.
2. במשך השנים האחרונות התנהלו הדברים על מי מנוחות. המבקש קיבל הסעה מותאמת עם מלווה וסייעת רפואית צמודה, ההורים היו מרוצים מן השירות, והילד השתלב יפה בכיתה המיוחדת. גם הצוות החינוכי וגם המשפחה סברו כי המסגרת מתאימה לו.
3. יש לציין כי הורי בני הזוג, סביו וסבתותיו של המבקש, הם אנשים מבוגרים המתקיימים מקצבת זקנה בלבד, ואף הם אינם יכולים לסייע למשפחה בתשלום האגרה.
4. השנה החליטה המשיבה כי די למבקש בסייעת רגילה, וכן ביטלה את ההסעה המותאמת בנימוק של מרחק הליכה. על כך מוגשת העתירה, ולצידה בקשה זו.

מצבה הכלכלי של המשפחה

5. מצבה הכלכלי של המשפחה קשה מאוד. ההוצאות עולות על ההכנסות, חשבון הבנק נמצא במינוס, ואין למשפחה חסכונות או דירה משלה. כל אלה ידועים ומוכחים.
6. העתירה והבקשה נערכו על ידי הח"מ בהתנדבות וללא תשלום.
7. לאור כל האמור לעיל ברור כי אין ביכולת המשפחה לשלם את האגרה.

הטיעון המשפטי

8. תקנה 14(ג) לתקנות בתי המשפט (אגרות) קובעת כדלקמן: "הוגשה בקשה לפטור מתשלום אגרה וראה בית המשפט שאין ביכולתו של המבקש לשלם את האגרה, ונראה לבית המשפט שההליך מגלה עילה, יפטור אותו בית המשפט מתשלום האגרה, כולה או חלקה; בקשה לפטור מתשלום אגרה תידון על יסוד תצהיר של המבקש, ובית המשפט יתחשב ביכולתו האישית של המבקש בלבד, בהסתמך על רכושו, רכוש בן זוגו ורכוש הוריו, אם הוא סמוך על שולחנם".

9. כאמור, אין ביכולתו של המבקש או של הוריו לשלם את האגרה, ולכן מתקיים התנאי הקבוע בתקנה.

10. אשר לעילה - הרופאה המטפלת קבעה כי בהיעדר סייעת רפואית צמודה אסור למבקש לשהות בבית הספר מפני סכנה ממשית לחנק. החלטת המשיבה כי די בסייעת רגילה נוגדת את עמדתה, ומכאן שהעתירה מגלה עילה.

לסיכום

11. אשר על כן מתבקש בית המשפט הנכבד לפטור את המבקש מתשלום האגרה, וכן להורות למשיבה להקצות למבקש סייעת רפואית צמודה ולהשיב לו את ההסעה המותאמת.

12. מצורפים נספחים.

עו"ד ב"כ _____,
המבקש